

الدليل الإجرائي
لمراجعة نتائج الضبط والاستدلال
وإعادة فتح التحقيق في حوادث الدفاع المدني

سري محدود التداول

الهدف

يهدف هذه الدليل إلى تنظيم آلية مراجعة نتائج الضبط والاستدلال وإعادة التحقيق في حوادث الدفاع المدني، وتوحيد الإجراءات المتبعة في الحوادث التي تستوجب إعادة النظر في نتائج التحقيق السابقة، بما يسهم في تعزيز موثوقية النتائج ودقتها وتحقيق العدالة الإجرائية.

نطاق التطبيق

ينطبق هذا الدليل على جميع الحوادث التي تقع ضمن اختصاص المديرية العامة للدفاع المدني، والتي تستوجب مراجعة نتائج الضبط والاستدلال أو إعادة فتح التحقيق أو استكماله وفقاً لأحكام هذا الدليل.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللجنة
لجنة مراجعة نتائج الضبط والاستدلال وإعادة التحقيق في حوادث الدفاع المدني.
الحادث - الحادثة
ملف الحادث الذي سبق اتخاذ إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق بشأنه، أو الذي أعيد إلى الدفاع المدني لاستكمال التحقيق فيه من الجهات ذات العلاقة.
نتائج الضبط والاستدلال
النتيجة التي تم التوصل إليها بشأن سبب الحادث وفقاً لإجراءات الضبط والاستدلال المعتمدة.

١. تشكل لجنة في كل إدارة عامة أو إدارة من إدارات الدفاع المدني -الميدانية التي وقع الحادث محل الدراسة في حدودها الإدارية- تسمى (لجنة مراجعة نتائج الضبط والاستدلال وإعادة التحقيق في حوادث الدفاع المدني) وتتمتع اللجنة باستقلالية الرأي والقرار.

٢. تشكل اللجنة برئاسة مدير العمليات وعضوية كل من:

- ممثل عن قسم أو شعبة التحقيق.
- ممثل عن قسم أو شعبة الإطفاء.
- ممثل عن الشؤون القانونية إن وُجد.
- ممثل عن السلامة في القضايا ذات العلاقة.

** الحد الأدنى لانعقاد اللجنة (رئيس اللجنة وعضوية التحقيق والإطفاء) ويمكن إضافة جهات أخرى عند الاقتضاء.*

٣. تتولى شعبة أو قسم التحقيق أعمال سكرتارية اللجنة وحفظ سجلاتها ومحاضرها ومتابعة تنفيذ ما توصي به أو ما يصدر عنها.

٤. للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو الجهات الفنية ذات العلاقة متى رأت الحاجة لذلك.

٥. لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من سبق له المشاركة في إجراءات الضبط والاستدلال أو التحقيق في الحادث محل المراجعة منعاً لتضارب المصالح، أما في الحوادث المعادة أو المحالة من الجهات الأمنية بعد انتهاء اختصاصها فيمكن لرجل الضبط من الدفاع المدني الذي باشر إجراءات الاستدلال الأولية الاشتراك في عضوية اللجنة.

تتولى اللجنة المهام التالية:

١. مراجعة نتائج الضبط والاستدلال في الحوادث المعروضة عليها.

٢. إعادة التحقيق في الحوادث التي تستوجب ذلك وفقاً لأحكام هذا الدليل.

٣. دراسة الاعتراضات والتقارير الفنية والمستندات والقرائن ذات العلاقة بالحادث.

٤. مباشرة ما تراه من إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للتحقق من الوقائع والأدلة والقرائن ذات العلاقة بالحادث.

٥. دراسة واستكمال التحقيق في الحوادث المعادة أو المحالة من الجهات الأمنية بعد انتهاء اختصاصها.

٦. الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو الجهات الفنية ذات العلاقة متى اقتضت الحاجة لذلك.

٧. إعداد محاضر أعمالها وتوثيق الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها.

تعرض على اللجنة ملفات الحوادث التي سبق استكمال إجراءات الضبط والاستدلال فيها أو التي توقفت إجراءات التحقيق فيها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ . تقديم اعتراض من أحد أطراف الحادث على نتائج التحقيق التي تم التوصل إليها في إجراءات الضبط والاستدلال، إذا كان الاعتراض مصحوباً بما يؤيده من مستندات أو معلومات أو قرائن ذات صلة بموضوع الحادث.

٢ . تقديم أحد أطراف الحادث تقريراً فنياً أو استشارياً أو تقويمياً صادراً من جهة مختصة أو معتمدة، وكانت نتائجه أو استنتاجاته مغايرة لما انتهت إليه إجراءات الضبط والاستدلال.

٣ . الحوادث التي سبق إيقاف إجراءات التحقيق فيها لعدم الاختصاص وتمت إحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة (مثل الاشتباه في جنائية الحادث) ثم أعيدت إلى الدفاع المدني لعدم الاختصاص ولم يتم تحديد الأسباب.

٤ . ما يوجه به مدير عام الدفاع المدني أو مدير الدفاع المدني بالمنطقة من حوادث تستوجب المراجعة أو إعادة فتح التحقيق أو استكماله.

- تتولى شعبة أو قسم التحقيق استكمال متطلبات عرض الحادث على مدير العمليات بالإدارة أو الإدارة العامة، وطلب تفعيل اللجنة وتسمية أعضائها، متى ما وردت معاملة أو توجيه أو طلب مراجعة يتعلق بإعادة فتح التحقيق أو مراجعة نتائج الضبط والاستدلال أو استكمال إجراءات التحقيق.

- تتولى شعبة أو قسم التحقيق استصدار قرار تشكيل اللجنة وتسمية أعضاءها من صاحب الصلاحية (مدير الدفاع المدني بالمنطقة).

- تتولى شعبة أو قسم التحقيق إحالة ملف الحادث إلى اللجنة بعد انعقادها مشفوعاً بكامل المستندات والتقارير ذات العلاقة.

١. بدايةً يُعرض ملف الحادث على رئيس اللجنة لتحديد موعد انعقادها واستصدار قرار تشكيل اللجنة من صاحب الصلاحية وتبليغ أعضائها.

٢. تتولى سكرتارية اللجنة استلام ملف الحادث المحال إليها والتأكد من استيفاء المستندات والتقارير ذات العلاقة.

٣. تقوم اللجنة بدراسة ملف الحادث وما يتضمنه من إجراءات ضبط واستدلال وتقارير ومحاضر ومستندات وأدلة وقرائن ذات علاقة بموضوع الحادث.

٤. للجنة مراجعة جميع الإجراءات السابقة التي اتخذت بشأن القضية والتحقق من سلامتها وكفايتها ومدى ارتباطها بالنتائج التي تم التوصل إليها.

٥. للجنة مباشرة ما تراه لازماً من إجراءات ضبط واستدلال إضافية، بما في ذلك المعاينة الميدانية ومراجعة التقارير الفنية ودراسة الأدلة والقرائن وسماع الإفادات والاطلاع على ما يلزم من معلومات أو مستندات ذات علاقة بالحادث أو الاستعانة بأعوان المحقق.

٦. في القضايا المعادة أو المحالة من الجهات الأمنية بعد انتهاء اختصاصها، تتولى اللجنة استكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق وصولاً إلى تحديد سبب الحادث.

٧. تدون اللجنة جميع إجراءاتها وأعمالها في محاضر رسمية تحفظ ضمن ملف الحادث.

سري – محدود التداول

أ- بعد استكمال أعمالها تصدر اللجنة محضراً نهائياً متضمناً الإجراءات التي باشرتها والأدلة والقرائن التي استندت إليها والنتائج التي انتهت إليها.

ب- يعتمد محضر اللجنة من رئيس اللجنة وأعضائها ويعد جزءاً من ملف الحادث.

ت- إذا انتهت اللجنة إلى تأييد النتيجة السابقة لإجراءات الضبط والاستدلال، تتولى سكرتارية اللجنة إشعار الجهة الطالبة بما انتهت إليه لجنة التحقيق.

ث- إذا انتهت اللجنة إلى نتائج مغايرة للنتائج السابقة، تعد النتائج التي توصلت إليها اللجنة هي النتيجة المعتمدة للحادث.

ج- تتولى سكرتارية اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح الآثار المترتبة على النتائج السابقة، بما في ذلك إشعار الجهات التي سبق مخاطبتها بنتائج الحادث أو سبب الحريق بأي مستجدات أو تعديلات نتجت عن أعمال اللجنة أو البرقيات الإشعارية.

ح- تتولى سكرتارية اللجنة التنسيق مع الجهات المختصة لتحديث بيانات الحادث في الأنظمة الإلكترونية للدفاع المدني بما يتفق مع ما انتهت إليه اللجنة.

خ- في الحوادث المعادة أو المحالة من الجهات الأمنية، يعتمد ما تنتهي إلية اللجنة من نتائج باعتبارها النتيجة النهائية لإجراءات الضبط والاستدلال في الحادث.

د- يتم العرض عن ما انتهت إلية اللجنة من نتائج وما أتخذ بشأنها على مدير الدفاع المدني بالمنطقة.

سري – محدود التداول



نهاية الدليل،،،

العمليات – الإدارة العامة للإطفاء والإنقاذ
إدارة التحقيق

سري محدود التداول

saudiDCD